

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

5399/2538

บริษัท แองโกล-ไทย การเกษตร จำกัด

กรมสรรพากร

โจทก์

จำเลย

ป.ร.ฎ.ฎ.ฎ. มาตรา 40 (4) (ก), มาตรา 70 วรรคแรก

ผู้ขายได้นำตัวเงินที่โจทก์เปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตผ่านธนาคารในประเทศจ่ายให้แก่ผู้ขายไปขายลดให้แก่ธนาคารในต่างประเทศก่อนที่จะถึงกำหนดจ่ายตามตัวเงิน โดยโจทก์รับภาระชำระหนี้ส่วนหนึ่งให้แก่ธนาคารในต่างประเทศเนื่องจากการขายลดหนี้เงินที่โจทก์ส่งออกไปให้ธนาคารในต่างประเทศดังกล่าวแม้เดิมโจทก์จะเจตนาให้เป็นค่าสินค้าที่โจทก์ซื้อจากผู้ขายในต่างประเทศก็ตามแต่เมื่อผู้ขายได้นำตัวเงินที่โจทก์ต้องชำระไปขายลดให้แก่ธนาคารในต่างประเทศเสียแล้วธนาคารในต่างประเทศจึงเป็นผู้ที่จะได้รับเงินที่โจทก์จะต้องชำระนั้นต่อไปหาใช่ผู้ขายสินค้าอีกไม่ เงินส่วนที่ธนาคารในต่างประเทศได้จากโจทก์เนื่องจากการขายลดตัวเงินของผู้ขายดังกล่าวจึงเป็นเงินได้ที่มีลักษณะทำนองเดียวกับดอกเบี้ยตามที่ประมวลรัษฎากรบัญญัติไว้ในมาตรา 40(4)(ก) และเป็นเงินที่จ่ายจากประเทศไทยโจทก์ผู้จ่ายจึงต้องมีหน้าที่หักภาษีเงินได้ นำส่งจ่ายตามที่ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 70 วรรคแรกแม้โจทก์จะมิใช่เป็นผู้กู้ยืมเงินหรือผู้ขายลดตัวเงินให้ธนาคารในต่างประเทศก็ตามเพราะ มาตรา 70 วรรคแรกหาได้บัญญัติว่าผู้จ่ายต้องเป็นผู้กู้ยืมเงินหรือผู้ขายลดตัวเงินด้วยไม่

โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ และเพิกถอนการประเมินของเจ้าพนักงานประเมิน และให้งดหรือลดเงินเพิ่มแก่ โจทก์ หากศาลเห็นว่าโจทก์มีหน้าที่ต้องเสียภาษีจำนวนใด ๆ

จำเลยให้การต่อสู้คดี ขอให้ยกฟ้อง

ศาลภาษีอากรกลางพิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังได้ว่า เมื่อปี 2529 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีของจำเลยได้ตรวจสอบบัญชีของโจทก์สำหรับรอบระยะเวลา บัญชีปี 2523 และปี 2524 แล้วแจ้งการประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย และภาษีเงินได้นิติบุคคลให้โจทก์ชำระรวมทั้งเงินเพิ่มสำหรับภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย ในปี 2523 เป็นเงิน 145,015 บาท ในปี 2524 เป็นเงิน 46,523 บาท ภาษีเงินได้นิติบุคคลปี 2523 เป็นเงิน 7,975,427 บาท และปี 2524 เป็นเงิน 509,814 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,676,778 บาท โจทก์ไม่เห็นด้วย จึงได้ยื่นอุทธรณ์การ ประเมินดังกล่าว คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เห็นชอบด้วยกับการประเมินและมี คำสั่งยกอุทธรณ์ของโจทก์

มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ว่า การประเมินของเจ้าพนักงาน ประเมินของจำเลยและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ถูกต้อง ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ปัญหาเรื่องภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย โจทก์อุทธรณ์ ว่า เงินที่โจทก์ส่งออกไปให้ธนาคารในต่างประเทศเป็นการชำระค่าซื้อสินค้าที่โจทก์ จ่ายให้ผู้ขายในต่างประเทศ โดยผู้ขายได้นำตัวเงินตามที่โจทก์เปิดเลตเตอร์ออฟ เครดิตผ่านธนาคารในประเทศจ่ายให้ผู้ขายไปขายลดให้แก่ธนาคารในต่างประเทศ

ก่อนที่จะถึงกำหนดจ่ายตามตัวเงินโดยโจทก์เป็นผู้รับภาระในส่วนเงินที่ผู้ขายได้รับ
น้อยลงเนื่องจากการขายลดหนี้เห็นว่า เงินที่โจทก์ส่งออกไปให้ธนาคารในต่าง
ประเทศนั้น แม้เดิมโจทก์จะเจตนาให้เป็นค่าสินค้าที่โจทก์ซื้อจากผู้ขายในต่าง
ประเทศก็ตาม แต่เมื่อผู้ขายได้นำตัวเงินที่โจทก์ต้องชำระไปขายลดให้แก่ธนาคารใน
ต่างประเทศเสียแล้วธนาคารในต่างประเทศจึงเป็นผู้ที่จะได้รับเงินที่โจทก์จะต้อง
ชำระนั้นต่อไป หากผู้ขายสินค้าอีกไม่ เงินส่วนที่ธนาคารในต่างประเทศได้จากโจทก์
เนื่องจากการขายลดตัวเงินของผู้ขายลดตัวเงินของผู้ขายดังกล่าวจึงเป็นเงินได้ที่มี
ลักษณะทำนองเดียวกับดอกเบี้ยตามที่ประมวลรัษฎากรบัญญัติไว้ในมาตรา 40(4)
(ก)และเป็นเงินที่จ่ายจากประเทศไทย โจทก์ผู้จ่ายจึงต้องมีหน้าที่หักภาษีเงินได้นำส่ง
จ่ายตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 70 วรรคแรกแม้โจทก์จะมีใช้เป็นผู้กู้ยืมเงินหรือผู้
ขายลดตัวเงินให้ธนาคารในต่างประเทศก็ตาม เพราะตามมาตรา 70 วรรคแรก แห่ง
ประมวลรัษฎากรบัญญัติแต่เพียงว่า เงินได้ที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลในต่าง
ประเทศได้รับตามมาตรา 40(2)(3)(4)(5)หรือ (6)ที่จ่ายจากหรือในประเทศไทยให้ผู้
จ่ายเป็นผู้หักภาษีเงินได้ดังกล่าวเท่านั้น หากได้บัญญัติว่าผู้จ่ายต้องเป็นผู้กู้ยืมเงินหรือ
ผู้ขายลดตัวเงินหรือไม่ เมื่อโจทก์ไม่ได้หักภาษีเงินได้ดังกล่าวไว้และนำส่งจ่าย
โจทก์จึงต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อจ่าย การประเมินของเจ้าพนักงานประเมินของ
จ่ายและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ในเรื่องนี้ชอบแล้ว

พิพากษายืน

(สละ เทศร่ำพรรณ-นิเวศน์ คำผอง-ชลอ ทองแถม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ